



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

תיקים: 5/789/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו**

בפני כבוד המפקח אורן סילברמן

התובעת:
נציגות הבית המשותף רחוב שוקן 27 תל אביב
ע"י ב"כ עוה"ד עמוס ברכה
מרחוב רוטשילד 15 תל אביב

נ ג ד

הנתבע:
דוד פוזאילוב
מרחוב תור הזהב 6 תל אביב

פסק דין

1. התובעת, נציגות הבית המשותף ברחוב שוקן 27 תל אביב הבנוי על חלקה 49 בגוש 6971, עתרה לחיוב הנתבע, הבעלים של יחידה בבית הידועה כתת חלקה 438, בתשלום מיסי הנציגות בסך כולל של 16,911 ₪ בגין מיסי נציגות שוטפים לתקופה שמחודש 06/15 ועד 11/15 (כולל) וכן תשלום חלקו של הנתבע בגין עבודות להסדרת נושאי בטיחות בבית (סך של 9,676 ₪).
2. בכתב ההגנה טען הנתבע כי הוא זכאי לקיזוז סך של 15,000 ₪ מיתרת החוב הנתבעת וזאת בשל הפסדים כספיים בתקופה בה לא יכול היה להשכיר את יחידתו וכן העלות שהוא נדרש להוציא כדי לשפץ את חדר השירותים וניקיון הפסולת ליד יחידתו, הכל בשל התנהלות התובעת. הנתבע אישר כי יש לחייבו בסכום היתרה בלבד - 1,911 ₪.
3. ביום 31.01.16 נערך דיון בתובענה במסגרתו שבו והעלו הצדדים את טענותיהם.
4. משלא עלה בידי להביא את הצדדים להסכמה לאור כתבי הטענות וטיעוניהם בפניי, הורתי לצדדים לסכם את טענותיהם בכתב.
5. התובעת טענה בסיכומיה כי כל טענת ההגנה מקורה בטענת קיזוז המבוססת על שמאות וללא כל הכחשה של החוב הנתבע. למפקח אין סמכות לדון בטענת הקיזוז וממילא מדובר בתובענה על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין שאין לגביה טענת קיזוז. התובעת ניסתה להימנע מלהגיש התובענה אך הנתבע סרב ומסרב לשלם את חובו והתעקש על ניהול ההליך עד תומו. התובעת עותרת לחיוב הנתבע בהוצאותיה.
6. הנתבע טוען בסיכומיו כי התובעת איננה ממלאת אחר חיוביה והבניין אינו מתוחזק, אין שקיפות ויש להפחית את מיסי הנציגות. הנתבע אינו משלם בשל הגזל והעוולה שמבצעת התובעת. הנזקים שמבוקש לקזז הינם נזקים ישירים כתוצאה מהתנהלות התובעת ואי קיזוזם יעודד את התובעת להמשיך בהתנהלותה. משכך טוען הנתבע כי יש לדחות את התביעה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

תיקים: 5/789/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו**

7. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים בכתבי הטענות, בדיון מיום 31.01.16 ובסיכומים אני מוצא לנכון לקבל את התובענה במלואה.
8. ראשית, בכתב ההגנה הנתבע מודה בגובה החיוב הנתבע במלואו - הוא מבקש לחייבו בתשלום סך של 1,911 ₪ לאחר קיזוז סך של 15,000 ₪ (סעיף 10 לכתב התביעה). יוצא כי הנתבע מודה בחוב הנתבע בסך של 16,911 ₪.
9. אומנם, במסגרת הדיון מיום 31.01.16 העלה הנתבע טענות לכאורה בנוגע לגובה החיוב וחלקו היחסי בתשלום. אולם, טענות אלה עומדות בסתירה לכתב ההגנה (ולא נזכרו בו כלל), הן נזנחו בסיכומים וממילא קיבלו מענה בעדותו של מר בן עטר בדיון (עמוד 2 שורות 28-33).
10. שנית, טענות הנתבע בכתב ההגנה לעניין אי התשלום מתמצות בטענות הקיזוז בגין נזקים והתנהלות התובעת (ר' למשל סעיפים 7 ו-8 לכתב ההגנה). דא עקא, כפי שקבעתי בהרחבה בהחלטתי מיום 31.01.16, לא ניתן להעלות טענת קיזוז כנגד תובענה שעילתה בסעיף 58 לחוק המקרקעין אלא בדרך של הגשת תובענה שכנגד.
11. בנסיבות דנן גם הגשת תביעה שכנגד איננה אפשרית שעה שטענות הקיזוז של הנתבע (אם בכלל יש בהן דבר, ואינני נכנס כאן להכרעה זו) עילתן נזיקת והן אינן מצויות בגדר סמכותי העניינית בהתאם להוראות סעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 שעה שאין מדובר בעוולה שעניינה הסגת גבול (ר' למשל תיק (מפקח ת"א) 517/14 מרדכי קרוב נ' ירקוני שמואל (פורסם באתר משרד המשפטים)).
12. שלישית, טענות הנתבע בסיכומיו בנוגע להתנהלות הנציגות, אף אם יש בהן דבר, אינן מהוות הצדק להמנע מתשלום. על הנתבע להעלות טענותיו בפני האסיפה הכללית ולשכנע את בעלי הדירות כי ביכולתו לנהל את הבית בעלות מופחתת ובדרך טובה ויעילה יותר. הנתבע גם יכול לנקוט בהליכים כנגד הנציגות לחיובה במילוי חיוביה החוקיים (ככל שאלו לא קוימו, ואינני נכנס כאן להכרעה בהקשר זה). אולם, כל עוד לא עשה כן הנתבע, אין הוא יכול להימנע מתשלומיו ולהטיל על בעלי הדירות האחרים את המעמסה הקשורה בהחזקת הרכוש המשותף בבית (ר' רע"א 294/87 ד"ר ג. שלום נ. נציגות הבית המשותף רחוב בן יהודה 2 ירושלים (פורסם בנבו), ע"א (ת"א) 204/79 וייזר ואח' נ' נציגות הבית המשותף, פ"מ התשמ"ד א' 498 וכן בע"א (ת"א) 3454/04 אור הילה נכסים והשקעות בע"מ נגד בית ש.א.פ. אמד חב' לניהול בע"מ ואח' (טרם פורסם)). בהערת אגב יצויין כי פרוצדורלית טענות אלו לא עלו כלל במסגרת כתב ההגנה אלא בהקשר חלקי בלבד בנוגע לטענת הקיזוז ודי גם בכך כדי לדחותן.
13. בפרט נכונים הדברים כאשר חלק משמעותי מהחוב עניינו בתשלום חלקו היחסי של הנתבע בגין עבודות להסדרת סוגיות בטיחות בבית, לרבות בטיחות אש (ר' פירוט בנספח ב' לכתב התביעה).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

תיקים: 5/789/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב - יפו**

14. לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבע לשלם לתובעת את סכום התביעה בסך של 16,911 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבים כדין מיום הגשת התביעה, 02.12.15, ועד למועד התשלום בפועל.

15. למען הסדר הטוב יוער כי טענות ה"קיוז" של הנתבע שמורות בידו והוא רשאי לנקוט בהליכים המתאימים בפני הערכאות המוסמכות בנוגע לטענות אלו.

16. סיכום ההלכה בנוגע לפסיקת הוצאות היא כי "באין נסיבות מיוחדות, המצדיקות לשלול מבעל-דין שזכה את הוצאותיו, יהא אותו בעל-דין זכאי לפסיקת הוצאות. אופן ניהול הדיון על-ידי בעלי הדין, הוא אחד השיקולים שניתן להביא בחשבון בעת הטלת ההוצאות. העובדה בלבד, כי בעל-דין פעל בתום-לב, כטענתו, אין בה כדי לפטור אותו מהוצאות הנפסקות למי שמפסיד בדינו. בעל-דין שזכה בדין זכאי, כי שכרו לא ייצא בהפסדו וממילא זכאי הוא להוצאותיו" (א. גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה חמישית, תשנ"ט) בעמ' 533).

17. סופו של יום התובענה התקבלה במלואה והנתבע חויב במלוא התשלום הנתבע, בו הודה, למעשה, כבר בכתב ההגנה. לו היה הנתבע נאות לסיים את המחלוקת כבר בדיון מיום 31.01.16, בפרט לאור החלטתי בגמר הדיון, ניתן היה להתחשב בהתנהלותו במסגרת פסיקת ההוצאות, ודאי כאשר לו טענות נזיקיות שצריכות להתברר בפני הערכאות המוסמכות. אולם, משעה שעמד הנתבע על המשך ההליכים עד תומם אין מנוס מחיובו בהוצאות התובעת, ודאי כאשר כל הכרעה אחרת משמעה הטלת הוצאות ניהול ההליך על בעלי הדירות האחרים בבית, בפרט אלו אשר נושאים בתשלום מיסי הנציגות במלואם ובמועד.

18. לאור האמור לעיל אני מחייב את הנתבע להשיב לתובעת את אגרת התביעה בסך של 378 ₪, הוצאות מסירה בסך של 210 ₪ והחזר הוצאות שכ"ט עו"ד בסך של 2,000 ₪, בכל בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

19. בפסיקת גובה החזר הוצאות שכ"ט עו"ד התחשבתי בסכום החוב הפסוק ובכך שהוגשו בתיק כתבי טענות, סיכומים בכתב והתקיים דיון אחד בתובענה.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום ה' אדר א תשע"ו, 14 פברואר 2016, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב